

# ระเบียบวินัยและมาตรการทางวินัย

## 징계규정 및 징계 절차

เอกสารแนบท้าย ค. ของสัญญาจ้างแรงงาน - HNH-DIS-001 - HANAHAYAN Beauty - มีผล / /

### ข้อ 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

#### 제1조 (목적 및 적용 범위)

ระเบียบนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงพนักงานทดลองงานและพนักงานรายวัน เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยของลูกค้า และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการ

본 규정은 수습 및 일용직을 포함한 전 직원에게 적용되며, 서비스 품질·고객 안전·사업장 질서 유지를 목적으로 한다.

### ข้อ 2. ระดับความผิดและมาตรการ

#### 제2조 (위반 등급 및 조치)

#### ระดับ 1 — ความผิดไม่ร้ายแรง / 1등급 (경미)

| ตัวอย่างการกระทำ                                  | มาตรการ                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาสายหรือเปิดร้านช้ากว่า 10:30 น.                 | ครั้งที่ 1-2: ตักเตือนด้วยวาจา (บันทึกไว้)<br>ครั้งที่ 3 ขึ้นไป: งดโบนัส 12 เดือน: หนึ่งสัปดาห์ |
| เครื่องแบบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เรียบร้อย  | เช่นเดียวกับข้างต้น                                                                             |
| ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวขณะให้บริการ / ไม่ตั้งระบบเสียง | เช่นเดียวกับข้างต้น                                                                             |
| ไม่ทำความสะอาดตามตารางหรือไม่เก็บอุปกรณ์เข้าที่   | เช่นเดียวกับข้างต้น                                                                             |
| ไม่ตอบทรีวี่สาย / ขลุ่ยเคาน์เตอร์ว่าง             | เช่นเดียวกับข้างต้น                                                                             |
| ไม่ถ่ายภาพก่อน-หลังตามที่กำหนด                    | เช่นเดียวกับข้างต้น                                                                             |

#### ระดับ 2 — ความผิดปานกลาง / 2등급 (중간)

| ตัวอย่างการกระทำ                                                             | มาตรการ               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 1 วัน                                               | หนึ่งสัปดาห์ (1 ขยับ) |
| ไม่บันทึกการจอง ข้อมูลลูกค้า หรือสต็อกให้ครบถ้วน จนเกิดความเสียหาย           | หนึ่งสัปดาห์          |
| ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน SOP เช่น ไม่ให้ลูกค้ากรอกเอกสาร ไม่ให้คำปรึกษาเมนู      | หนึ่งสัปดาห์          |
| ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งขึ้นข้อด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา                        | หนึ่งสัปดาห์          |
| ให้บริการลูกค้าด้วยทริยวาจาไม่สุภาพ หรือมีข้อร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วเป็นจริง | หนึ่งสัปดาห์          |

| ตัวอย่างการกระทำ                                 | มาตรการ                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| กระทำผิดระดับ 1 ซ้ำหลังได้รับหนังสือตักเตือนแล้ว | หนังสือตักเตือน หรือพิจารณาเลิกจ้างตามข้อ 4.4 |

ระดับ 3 — ความผิดร้ายแรง / 3등급 (중대) — เลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องตักเตือนก่อน

| ตัวอย่างการกระทำ                                                                            | มาตรการ                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ทุจริตต่อหน้าที่ ยักยอกเงินสด ไม่ออกใบเสร็จ รับเงินลูกค้า เข้าบัญชีส่วนตัว                  | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย และดำเนินคดีอาญา |
| เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือความลับทางการค้า / ฟาइन HNH-NDA-001                                  | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |
| ลักทรัพย์ หรือจงใจทำให้ทรัพย์สินบริษัทเสียหาย                                               | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |
| นำเครื่องมือ หัวคาร์ทริดจ์ หรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ส่วนตัวหรือให้บริการนอกร้าน                    | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |
| ดื่มสุรา ใช้สารเสพติด หรือมาทำงานในสภาพมึนเมา                                               | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |
| ทะเลาะวิวาท ใช้กำลังประทุษร้าย หรือคุกคามทางเพศ                                             | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |
| ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร                                       | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |
| ให้บริการที่เข้าข่ายการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่มีใบอนุญาต หรือกล่าวอ้างสรรพคุณทางการแพทย์ | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |
| ขโมยทรัพย์สินอย่างร้ายแรงจนลูกค้าได้รับอันตราย หรือบริษัทเสียหายอย่างร้ายแรง                | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |
| ใช้วัตถุอันตรายหรือใช้รับรองปลอมในการสมัครงาน                                               | เลิกจ้างทันที ไม่จ่ายค่าชดเชย                  |

ความผิดระดับ 3 อ้างอิงมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งบริษัทเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องออกหนังสือตักเตือนก่อน และไม่ต้องรอให้ครบ 3 ปี  
3등급은 근로자보호법 제119조에 근거하며, 사전 서면경고 없이 그리고 경고 3장을 채우기 전이라도 즉시 해고가 가능합니다.

ข้อ 3. ขั้นตอนการออกหนังสือตักเตือน

제3조 (경고서 발부 절차)

| ขั้น | การดำเนินการ                                                        | ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเวลา            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐาน (บันทึกเวลา ภาพ CCTV ข้อร้องเรียน พยาน) | ผู้จัดการ ภายใน 3 วันนับแต่ทราบเหตุ |

|   |                                                                                                           |                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2 | แจ้งข้อกล่าวหาแก่ลูกจ้างเป็นการส่วนตัว และให้โอกาสชี้แจง                                                  | ผู้จัดการ · ลูกจ้างชี้แจงภายใน 3 วันทำการ |
| 3 | จัดทำหนังสือเตือน (แบบฟอร์ม HNH-WRN) ระบุวัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ และข้อระเบียบที่ฝ่าฝืนโดยชัดเจน       | ผู้จัดการ / ผู้มีอำนาจ                    |
| 4 | ให้ลูกจ้างลงนามรับทราบต่อหน้าพยาน 2 คน และมอบสำเนาให้ลูกจ้าง 1 ฉบับ                                       | วันที่ออกหนังสือ                          |
| 5 | หากลูกจ้างปฏิเสธการลงนาม ให้ผู้ออกหนังสือและพยาน 2 คนบันทึกการปฏิเสธไว้ในหนังสือ ถือว่าหนังสือมีผลสมบูรณ์ | วันเดียวกัน                               |
| 6 | เก็บต้นฉบับเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน และบันทึกลงทะเบียนหนังสือเตือน                                          | ฝ่ายบุคคล                                 |

หนังสือเตือนที่ระบุพฤติกรรมอย่างคลุมเครือ เช่น "ทำงานไม่ดี" อาจใช้เป็นหลักฐานยื่นศาลแรงงานไม่ได้ ต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ การกระทำ และข้อระเบียบที่ฝ่าฝืน ให้ชัดเจนเสมอ

⚠️

"일을 못한다" 같은 모호한 경고서는 노동법원에서 증거로 인정되지 않을 수 있습니다. 반드시 일시·장소·구체적 행위·위반한 규정 조항을 특정해서 쓰세요. 이것이 3회 룰이 실제로 작동하느냐를 가릅니다.

ข้อ 4. การสะสมหนังสือเตือนและการเลิกจ้าง

제4조 (경고 누적과 해고)

- 4.1 หนังสือเตือนแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับ 12 เดือนนับแต่วันที่ออก เมื่อพ้น 12 เดือนแล้วให้ถือว่าสิ้นผลและไม่นำมาคำนวณ
- 4.1 각 경고서의 유효기간은 발부일로부터 12개월. 12개월 경과분은 실효되어 누적에 산입하지 않는다.
- 4.2 เมื่อลูกจ้างได้รับหนังสือเตือนที่ยังมีผลบังคับครบ 3 ฉบับ บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
- 4.2 유효한 서면경고가 3장 누적되면 회사는 예고 없이 즉시 해고할 수 있으며 예고수당·퇴직보상금 지급 의무가 없다.
- 4.3 หนังสือเตือนฉบับที่ 3 ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น "หนังสือเตือนครั้งสุดท้าย" และแจ้งผลของการกระทำผิดต่อไป
- 4.3 3차 경고서에는 "최종 경고"임과 이후 위반 시의 결과를 명시한다.
- 4.4 หากลูกจ้างกระทำผิดซ้ำในเรื่องเดียวกันภายหลังจากได้รับหนังสือเตือนฉบับใดฉบับหนึ่งแล้ว บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันทีตามมาตรา 119 (4) โดยไม่ต้องรอให้ครบ 3 ฉบับ
- 4.4 서면경고를 받은 뒤 동일 사유를 반복한 경우, 제119조 제4항에 따라 3장을 채우기 전이라도 즉시 해고할 수 있다.
- 4.5 การเลิกจ้างตามข้อนี้เห็น "สิทธิ" ของบริษัท มิใช่หน้าที่ บริษัทอาจเลือกใช้มาตรการที่เบากว่าได้ตามความเหมาะสม
- 4.5 본 조의 해고는 회사의 "권리"이며 의무가 아니다. 회사는 사안에 따라 더 가벼운 조치를 선택할 수 있다.

ข้อ 5. การทำงานเพื่อสอบสวน

제5조 (조사 목적 정직)

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการกระทำผิดร้ายแรง บริษัทอาจสั่งพนักงานเพื่อสอบสวนได้ไม่เกิน 7 วัน โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าและจ่ายเงินระหว่างพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทำงาน หากผลการสอบสวนปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิด บริษัทจะจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

중대 위반 혐의가 있는 경우 최대 7일간 조사 목적 정직을 명할 수 있다. 사전 서면 통지 및 정직 기간 임금의 50% 이상 지급, 무혐의로 밝혀지면 잔여 임금과 법정 이자를 지급한다.

ข้อ 6. ทะเบียนหนังสือเตือน

제6조 (경고서 대장)

| ลำดับ | เลขที่หนังสือ | ชื่อลูกจ้าง | เรื่อง | วันที่ออก / วันสิ้นผล |
|-------|---------------|-------------|--------|-----------------------|
|       |               |             |        |                       |
|       |               |             |        |                       |
|       |               |             |        |                       |

| ลำดับ | เลขที่หนังสือ | ชื่อลูกจ้าง | เรื่อง | วันที่ออก / วันสิ้นผล |
|-------|---------------|-------------|--------|-----------------------|
|       |               |             |        |                       |
|       |               |             |        |                       |

ลูกจ้างได้อ่านและเข้าใจระเบียบวินัยฉบับนี้โดยตลอดแล้ว และได้รับสำเนาไว้ 1 ฉบับ

근로자는 본 징계규정 전문을 읽고 이해하였으며 사본 1부를 수령하였다.

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>ลงชื่อ</div> <div>.....</div> <div>( ..... )</div> <div>ลูกจ้าง</div> <div>근로자</div> <div>วันที่ ..... / ..... / .....</div> </div> | <div> <div>ลงชื่อ .....</div> <div>( ..... )</div> <div>นายจ้าง / ผู้อำนวยการงาน</div> <div>사용자(대표)</div> <div>วันที่ ..... / ..... / .....</div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|